



Data da Sessão: 21/02/2019
Pauta: 213

Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

SCES - trecho, 3, Setor de Clubes Esportivos Sul - Polo 8 - Lote 9 - Bairro: Asa Sul - CEP: 70200-003 - Fone: (61)
3022-7000 - www.cjf.jus.br - Email: turma.uniformi@cjf.jus.br

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI (TURMA) Nº
0004024-81.2011.4.01.3311/BA

RELATOR: JUIZ FEDERAL BIANOR ARRUDA BEZERRA NETO

REQUERENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

REQUERIDO: ANTONIO ANDRADE MELO

VOTO-VISTA

1. Pedido de Uniformização Nacional de Interpretação de Lei Federal que impugna acórdão da 4ª Turma Recursal da Seção Judiciária da Bahia, cujo entendimento é no sentido de inaplicabilidade do divisor mínimo estabelecido pelo § 2º, do art. 3º da Lei 9.876/99 aos casos em que este for superior ao número de contribuições utilizadas no cálculo.

2. O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) recorre, afirmando que o entendimento corresponde a uma interpretação distinta daquela firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial 1.062.809-SC.

3. Considerando a relevância do tema, com multiplicidade de feitos sobre a mesma questão de direito, proponho sua afetação como representativo de controvérsia, na forma do art. 17 do Regimento Interno da TNU.

Ante o exposto, **VOTO** por conhecer do incidente nacional de uniformização de jurisprudência, indicando o tema para ser julgado sob a sistemática dos recursos representativos de controvérsia na TNU.

Documento eletrônico assinado por **FÁBIO SOUZA, Juíza Federal**, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006. A conferência da **autenticidade do documento** está disponível no endereço eletrônico https://eproctnu.cjf.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador **900000066841v6** e do código CRC **df9b20b2**.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): FÁBIO SOUZA
Data e Hora: 26/02/2019, às 08:03:47

0004024-81.2011.4.01.3311

900000066841.V6 SBS.TNU© FSS.TNU